

RUMUSAN HASIL KOMISI
BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, dengan tema “ Meningkatkan peran Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai kawal depan Mahkamah Agung”, pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2012;

Memperhatikan : 1. Pengarahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
3. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Membaca : Paparan yang disajikan para Hakim Tinggi PTA Banten :
1) Drs.H.M. Luqmanul Hakim Bastary., S.H., M.H.
2) H. Empud Mahpudin., S.H., M.H.
3) Drs. H. Endang Ali Ma'sum., S.H., M.H.
4) Dra. Hj. Zulaecho., M.H.
5) Drs.H. U. Syihabuddin., S.H., M.H.
6) Dra. Hj. Siti Maryam

Mendengar : Tanggapan para peserta serta penjelasan dari :
a. Pemakalah
b. Narasumber

Menimbang : Perlu dirumuskan hasil diskusi dalam Rapat Komisi atas Topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas peradilan baik di bidang teknis maupun non teknis.

M E R U M U S K A N

Kuasa hukum

1. Surat kuasa harus memenuhi syarat formal (SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994).
2. Kuasa hukum harus melampirkan kartu advokat yang masih berlaku dan bukti telah disumpah

3. Kuasa insidentil harus memenuhi persyaratan administratif :
 - a. Permohonan kepada Ketua PA
 - b. Silsilah keluarga
 - c. izin Ketua PA
4. Kuasa substitusi dapat berlaku untuk banding dan kasasi sepanjang hal itu disebutkan dalam surat kuasa awal dan tidak dibatasi dalam surat kuasa substitusi serta penerima kuasa substitusi memenuhi persyaratan sebagai advokat.

Surat gugatan

1. Identitas para pihak ditulis lengkap, selain nama termasuk bin atau binti, umur dan tempat tinggal, dilengkapi dengan agama, pendidikan terakhir dan pekerjaan riil (tidak hanya status seperti PNS, wirasasta, ibu rumah tangga).
2. Kumulasi gugatan dibolehkan seperti perceraian dengan nafkah isteri, nafkah anak, hadhanah dan harta bersama (Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989), sedangkan perkara lain hanya dibolehkan kalau mempunyai koneksitas. (Contoh: hadhanah dengan harta bersama tidak mempunyai koneksitas, maka tidak dibolehkan).
3. Pembetulan terhadap kesalahan data/identitas pada akta nikah dapat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Keputusan Menag No. 477 Tahun 2004 Pasal 32 ayat (4).

Mediasi/Perdamaian

1. Hakim harus menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi.
2. Para pihak diberi kebebasan memilih mediator.
3. Penunjukan mediator dalam bentuk penetapan dan dibacakan dalam sidang.
4. Mediasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan penuh tanggung jawab.
5. Pada sidang keliling, mediasi tetap harus dilakukan.
6. Perkara yang dimediasi adalah perkara kontensius.
7. Dalam perkara perceraian para pihak tidak harus hadir secara pribadi, jika tercapai perdamaian, maka perkaranya dicabut.
8. Tidak ada mediasi setelah pemeriksaan pokok perkara.
9. Jika terjadi perdamaian para pihak rukun kembali sedangkan perkara dalam proses banding, maka PA yang bersangkutan segera memberitahukan ke PTA bahwa

Penggugat dan Tergugat sudah damai (rukun kembali) disertai akta pernyataan perdamaian yang dibuat di hadapan Panitera.

Pemeriksaan persidangan

1. Pada prinsipnya hakim perdata bersifat pasif, namun dalam menangani perkara harus bersifat aktif, seperti dalam hal:
 - Memberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan.
 - Memberi arahan tentang cara beracara secara prodeo.
 - Menyarankan penyempurnaan surat kuasa.
 - Memberi penjelasan tentang tata cara mengajukan jawaban dan bantahan
 - Memberi penjelasan tata cara verzet & rekonvensi
 - Memberi penjelasan tentang alat-alat bukti.
 - Membantu menformulasikan akta damai.
 - Menjelaskan tentang upaya hukum.
 - dan lain-lain yang terkait dengan tata cara beracara di pengadilan agama
2. Pemeriksaan harus dilakukan dengan santun, tegas dan tidak menimbulkan kesan memihak (hindari penggunaan kalimat kasar dan atau menyalahkan, menjebak).
3. Dalam hal jawab menjawab secara tertulis, hakim melakukan klarifikasi jika dianggap perlu.

Pemeriksaan setempat

1. Pemeriksaan setempat dilakukan atas inisiatif majelis hakim dalam menangani perkara, bukan atas inisiatif para pihak.
2. Hal penting yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan setempat:
 - Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan diminta hadir di lokasi;
 - Pada saat pemeriksaan setempat, dilakukan peninjauan letak dan batas-batas objek perkara serta melakukan pengukuran luas objek sengketa;
 - Pada saat pengukuran objek sengketa sebaiknya minta bantuan pihak ketiga yang ahli di bidang pengukuran tanah (tidak perlu juru ukur BPN);
 - Pada saat peninjauan batas-batas, sebaiknya mendengar keterangan pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan objek perkara;
 - Membuat berita acara pemeriksaan setempat dengan menyebutkan tempat dimana persidangan dilakukan;

Kehadiran prinsipal

1. Kehadiran Pemohon/Penggugat prinsipal dalam perkara perceraian merupakan keharusan, setidaknya dalam sidang pertama atau dalam mediasi/perdamaian.
2. Ketidakhadiran pihak prinsipal dalam perkara perceraian tidak menyebabkan perkaranya di N.O.

Eksepsi

1. Eksepsi yang menyangkut kompetensi diperiksa tersendiri sebelum memeriksa pokok perkara;
 - Jika dikabulkan harus dengan putusan akhir,
 - Jika ditolak dapat diputus dengan putusan sela atau dengan putusan akhir.

Bukti surat

1. Bukti surat dalam bentuk fotocopy harus dinazegelen di Kantor Pos (Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985), sedangkan legalisasi di kepaniteraan bersifat administratif.
2. Bukti surat yang telah dinazegelen, ditulis kalimat "telah dicocokkan dengan aslinya" dan diparaf oleh Ketua majelis serta diberi tanggal kapan bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode, seperti P.1 atau T. 1 dst.
3. Bukti surat dalam bentuk fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya, belum mempunyai nilai pembuktian.
4. Bukti surat harus dikonfrontir kepada pihak lawan.

Saksi

1. Pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu.
2. Harus ditanyakan hubungannya dengan para pihak.
3. Pertanyaan harus ada sangkut pautnya dengan pokok perkara.
4. Hakim dapat menunjukkan hal-hal yang perlu tentang duduk perkaranya.
5. Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan (keterangan saksi di bawah sumpah).

Putusan izin ikrar talak

Terhadap putusan izin ikrar talak yang gugur karena melebihi waktu 6 (enam) bulan, harus dinyatakan dalam persidangan, karena itu Pengadilan Agama perlu membuat produk berupa penetapan yang ditandatangani oleh majelis hakim.

Pendelegasian eksekusi

Berpedoman pada Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2010 :

1. Permintaan bantuan eksekusi dituangkan dalam suatu penetapan oleh Ketua Pengadilan yang meminta bantuan.
2. Ketua pengadilan yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang diminta bantuan tersebut.
3. Jika terjadi perlawanan, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan yang diminta bantuan.
4. Jika Pelawan minta penangguhan eksekusi, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak adalah Ketua Pengadilan yang diminta bantuan sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang meminta bantuan tentang upaya yang telah dijalankan olehnya.
5. Ketua Pengadilan yang diminta bantuan memimpin eksekusi dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan eksekusi.
6. Ketua Pengadilan yang meminta bantuan cukup mendapat laporan tentang jalannya eksekusi.

Merak Banten, 1 Februari 2012

TIM PERUMUS

Ketua

Sekretaris

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Zulaecho., M.H

Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H

Anggota:

Ttd.

1) Drs.H.Abubakar Syarif., S.H., M.H.

Ttd.

2) Drs.H.M. Luqmanul Hakim Bastary., S.H., M.H

Ttd.

3) Drs. M. Basri Nasution., S.H., M.H.

Ttd.

4) Drs.H. Zainir Surzain., S.H., M.Ag

Ttd.

5) Drs.H. Endang Ali Ma'sum., S.H., M.H.

6) Drs.H. Mafrudin Maliki, S.H.))

Ttd.

7) Drs.H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Ttd.

8) Drs. H. Ambo Asse., S.H., M.H

Ttd.

9) Drs. Waljon Siahaan., S.H., M.H.

Ttd.

10) Drs. Dede Ibin., S.H.